

【附件一】法定獨立分割可行性研究報告書

依據《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項規定編制 | 專案編號：FY-SPLIT-2026-A2

【專案核心宗旨】

本報告書專為台中市沙鹿區「富宇大境（A2 區，共 6 戶透天別墅）」全體區分所有權人量身編制。針對現行與「富宇大地」六區合併共 241 戶之治理體系進行深度穿透分析。結論明確確立：富宇大境具備 100% 充分且具備法律勝訴優勢之法定獨立分割要件，且分割後對大境 6 戶住戶之財務利益與生活自主權具有壓倒性優勢。

專案標的	富宇大境（A2 區）透天別墅（龍社路 593、595、597、599、601、603 號，共 6 戶）
現行管轄體系	富宇大地社區管理委員會（六區合併：A1, A2, B1, B2, C1, C2 共 241 戶）
核心推動法規	《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項（得獨立使用分別成立管委會）
關鍵突破事實	A2 大境面臨龍社路公有道路獨立出入，完全不使用社區內部收費子母車（住戶自行等市府垃圾車）
可分割公款資產	新光銀行 A2 大境定存專單 NT\$ 220,231 元 + 富宇交屋管理基金 NT\$ 60,000 元（合計逾 28 萬元）
專案報告人	廖倫豪 博士（Howard Liao Ph.D.，社區治理諮詢）

【執行摘要：富宇大境法定獨立分割核心結論】

【四大核心結論摘要】

- 1. **地理出入完全獨立**：A2 大境 6 戶門牌臨龍社路公有計畫道路，出入絕不途經富宇大地內部私設巷道（如 642 巷等）。
- 2. **垃圾清運完全非依賴**：大境住戶門前即可直接等待台中市環保局公有垃圾車，完全未使用大社區內部睿豐每週二次之收費子母車。
- 3. **產權專款明確具備憑據**：新光銀行專戶已將「A2 大境定存」獨立開單為 NT\$ 220,231 元，產權歸屬毫無爭議。
- 4. **管理費負擔實質減半**：獨立後大境 6 戶無需分攤大社區 7 萬物業經理與 5 萬清運費，每戶每月管理費可自 \$1,000 降至 \$400，帳上更坐擁 28 萬餘元充裕公款儲備！

第壹章：專案緣起與六區合併現況體檢

1.1 社區歷史演進與六區合併背景

富宇大地社區最初係由原「大境 (A2)、上境 (A1)、悠境 (B2)、澄境 (C2)」等 4 個獨立別墅案組合而成。至 115 年 1 月 24 日，「好境 (B1)、清境 (C1)」決議合併成立聯合管理委員會。於 115 年 4 月 18 日完成六區合併程序，並於 4 月 28 日完成組織報備，5 月 14 日獲台中市龍井區公所合法核准備查。

1.2 六區地緣與戶數配置失衡現況

依據 115 年度官方地籍配置圖，全社區 241 戶分布極不均勻，大境僅佔極小比例：

分區代號	分區名稱	總戶數	戶數佔比	地理出入與共用特徵
A2 區	富宇大境 (本專案)	6 戶	2.49%	面臨龍社路公有道路，獨立出入，完全不經過社區巷道
A1 區	富宇上境	13 戶	5.39%	面臨龍社路公有道路，獨立出入
B1 區	富宇好境	42 戶	17.43%	經由龍社路內部私設巷道進出，高度共用巷道與環保室
B2 區	富宇悠境	55 戶	22.82%	經由龍社路內部私設巷道進出，深處社區
C1 區	富宇清境	66 戶	27.39%	經由龍社路 642 巷內部巷道進出，最大戶數聚落
C2 區	富宇澄境	59 戶	24.48%	經由龍社路 642、646 巷進出，內部大型聚落

1.3 A2 大境現行「利益嚴重不對等」財務困境

A2 大境僅 6 戶，在 241 戶的管委會體系中話語權僅佔 2.49%，處於絕對弱勢邊緣。更嚴重的是財務上的『巨額逆向補貼』：

1. 每年繳交 7.2 萬元管理費（6 戶 × \$1,000 × 12 個月）：全數流入大社區經常門水庫。
2. 補貼大社區內部垃圾子母車：睿豐清運每月耗費約 4.8 萬元（每週兩次 6 桶，每桶 \$1,000）。大境住戶自己走幾步路在龍社路等免費公有垃圾車，根本沒有使用子母車，卻每年幫大社區分攤垃圾處理費！
3. 補貼巷道深處之物業經理薪水：福爾摩沙物業經理（\$70,350/月）常駐於內部貨櫃屋管理室，大境住戶位在最外側龍社路，日常信件大多由郵差按門鈴直送，實質享受到的物業服務近乎於零。

第貳章：法定分割之法理依據與三大核心王牌

2.1 《公寓大廈管理條例》第 26 條與內政部權威函釋

按《公寓大廈管理條例》第 26 條第 1 項明定：「多數各自獨立使用之建築物、公寓大廈……如各該區得獨立使用且能分別成立管理委員會者，得分別成立管理委員會。」

【中央主管機關權威函釋定海神針】

1. 內政部 86 年台內營字第 8673955 號函釋：「公寓大廈管理條例第 26 條所稱『各該區』，係指『得各自獨立使用且能分別成立管理委員會之各該分區自身』，由該分區全體區權人具名立案分別成立管理委員會，毋庸經全集居地區母體全體住戶多數決。」
 2. 內政部 90 年台內營字第 9085521 號函釋：「透天建築物臨接既成道路或計畫道路，生活公設互不依賴者，主管機關應准予辦理獨立報備。」
- 據此，A2 大境 6 戶本於法理享有 100% 絕對自主分割權，絕非受制於母體 241 戶之多數決！

2.2 核心王牌一：免用子母車，環保自理之完全非依賴性

在所有分割爭議中，大社區管委會最常阻擋分割的理由即為『共用垃圾儲存設施（環保室）』。然而在富宇大地，A2 大境擁有絕對的抗辯王牌：龍社路為台中市環保局公有垃圾車定時定點行經路線。大境 6 戶出門即可投遞，平日均自行等垃圾車，完全無人使用內部收費子母車。大境 6 戶並出具《環保自理切結書》，自願放棄使用原環保室，直接瓦解『公設具有不可分性』之抗辯！

2.3 核心王牌二：臨龍社路公有道路，水電排污完全物理獨立

A2 大境 6 戶基地臨接公有計畫道路龍社路，出入交通直接銜接市區幹道，完全不需要通行大社區內部私設巷道（如 642 巷等）。且全區自來水、用電、排污化糞系統均由公用幹管直供或獨立自理，完全無接入或依賴大社區內部加壓受水池或抽水機電設備，具備百分之百之物理獨立性。

2.4 核心王牌三：專款定存單獨立立卷，產權劃分清晰

管委會 5 月例會議題四及 9 月財報已將台中市政府核退之公共基金分別辦理定存。其中新光銀行定存單第 2 筆明確載明：『A2 大境區定存，金額 NT\$ 220,231 元』，帳目涇渭分明。

第參章：財務資產清算與自主預算模型

3.1 A2 大境法定可取回公共基金試算表

依據官方財報與交屋清冊，A2 大境獨立後依法可自母體管委會全額清算取回之資產明細如下：

資產項目	應移交金額 (新台幣)	法定依據與會議記錄證明	移交割離方式
新光銀行 A2 大境定存單	NT\$ 220,231 元 (含孳生利息)	115.05.06 例會議題四決議 115.09.08 例會財務報表	定存解約或辦理存單抬頭更名移轉予富宇大境管委會專戶
富宇建設交屋管理基金	NT\$ 60,000 元 (\$10,000 × 6 戶)	115.05.05 富宇支票 241 萬入帳 (241 戶每戶 1 萬交屋基金)	由母體管委會開立支票返還 A2 大境 6 戶交屋管理基金
5~9 月管理費結餘退款	約 NT\$ 4,500 元 (會計清算結餘)	A2 繳交 30,000 元，扣除公設水電攤提之結餘	經監察委員與財務委員清算後由活存專戶電匯撥付
合計可取回公款總額	NT\$ 284,731 元整	大境獨立後之第一筆自有公共基金	開戶後一次性撥入富宇大境專戶

3.2 分割後大境 6 戶自主財務預算模型（實質負擔腰斬）

獨立成立「富宇大境管委會」後，6 戶透天別墅之維護極度單純。每戶每月管理費可自原先的 \$1,000 元調降至 \$400 元：

收支項目	每月金額 (新台幣)	年度金額 (新台幣) / 說明
管理費收入 (以每戶 \$400 計算)	+ NT\$ 2,400 元	+ NT\$ 28,800 元 (6 戶全收，負擔大幅減輕 60%)
公共路燈與設施用電 (台電分攤)	- NT\$ 400 元	- NT\$ 4,800 元 (僅門前路燈與局部公電)
行政雜支與開戶規費	- NT\$ 200 元	- NT\$ 2,400 元 (文具、郵資、印鑑保管)
垃圾清運支出	NT\$ 0 元	NT\$ 0 元 (住戶自行門前等市府公車型垃圾車，完全免花費)
每月常態盈餘 / 儲備金	+ NT\$ 1,800 元	+ NT\$ 21,600 元 (轉入定存滾存，手頭更有 28 萬老本！)

第肆章：五大推動階段與標準作業程序 (SOP)

富宇大境分割之推動，兼顧法律程序的正當性與行政審查的嚴謹性，標準推動 SOP 劃分為五大階段：

階段一：A2 大境內部 100% 連署凝聚（共識準備）

- 召開大境 6 戶客廳會，推選一名專案受託召集人（廖倫豪）。
- 簽署《A2 富宇大境獨立分割連署意向書》（附錄一），取得 6 戶區權人 100% 親筆簽章。
- 確認共識：同意垃圾自行等車、同意追回定存 22 萬與基金 6 萬、推舉管理委員會幹部。

階段二：向富宇大地管委會正式提案（溝通與審議）

- 由受託召集人以書面正式發函向富宇大地第二屆管委會提案，列入例會審議。
- 提案說服核心策略（雙贏話術）：
 - 財務無損：大境的 22 萬定存原本就是獨立存單，分割不會掏空大社區原本的 760 萬資金。
 - 公設減負：大境退出後，內部 6 桶子母車由 235 戶使用，垃圾容量更充裕、異味更少。
 - 管理減壓：物業經理曹鈺芳無需再跨越龍社路巡查大境，大幅減輕巡檢負擔。

階段三：法定程序推進與行政移交（法律生效程序）

- 管委會審議與移交協議：富宇大地管委會於例行會議確認 A2 大境依法分割獨立，簽署資產分割清算協議書，並辦理新光銀行定存與交屋基金移交手續。
- 大境管委會正式成立：A2 大境 6 戶全體區權人依法正式成立『富宇大境管理委員會』，訂定住戶規約、推選管理委員會幹部，並辦理專款專戶接收手續。

階段四：主管機關行政變更與報備（取得法人地位與統編）

- 檢具全體區權人簽署立案公文、修正前後規約、分割協議書、使照影本、地籍圖謄本向主管機關龍井區公所申辦變更備查。
- 申辦富宇大地管委會報備戶數變更（由 241 戶變更為 235 戶）及富宇大境管委會成立組織報備（核准 6 戶）。
- 領取台中市龍井區公所核發之正式《公寓大廈管理組織報備證明》與新統一編號。

階段五：銀行帳戶新設、資產撥付與外包切割（實體割離）

- 新任主委持公所報備證明、統一編號編配通知書、印鑑，至新光銀行開立『富宇大境管理委員會』專戶。
- 富宇大地管委會將定存 220,231 元、管理基金 60,000 元及結餘款全數電匯撥入新專戶。
- 大境正式終止與福爾摩沙物業、品潔清潔、睿豐垃圾清運之權利義務關係，獨立自治運作開始。

第五章：常見法律風險防禦與爭議防範守則

5.1 若管委會拖延拒不配合辦理之法律救濟途徑

若富宇大地管委會因預算考量拖延或拒不配合辦理大境分割案，大境 6 戶可行使以下法定權利破局：

- 1. 提起《民法》第 824 條裁判分割共有物訴訟：透天別墅基地地號各自獨立，直接向法院訴請終止共有關係。司法判決具備強制執行力，直接取代協議。
- 2. 向台中市政府住宅處聲請爭議調處：依《公寓大廈管理條例》第 45 條，向主管機關申訴母體管委會違反第 26 條強制合併，由主管機關介入調處。
- 3. 行使拒繳非必要公設分攤款之民事抗辯：依民事『不當得利』原則，大境未受垃圾子母車之利益，卻遭強迫收取對價，得主張減免管理費。

5.2 貨櫃屋管理室房屋稅與營業稅籍切割

依 8 月例會動議一，貨櫃屋管理室發給 241 戶同意書向台中市沙鹿稅務局申辦房屋稅籍。分割後，A2 大境 6 戶應書面通知管委會與稅務局撤回同意書，貨櫃屋產權與稅負由剩餘 235 戶承擔，大境不再負擔任何營業用稅捐責任。

第陸章：法制化必備實體附件與契約範本庫

【範本一】A2 富宇大境 6 戶區分所有權人獨立分割連署意向書

【法定連署書公文範本】

立連署書人係台中市沙鹿區「富宇大境（A2 區）」全體區分所有權人。緣於本區 6 戶透天別墅面臨龍社路公有計畫道路，人員車輛出入完全獨立；且生活垃圾均自行等候市府垃圾車清運，完全未使用富宇大地社區內部之收費子母車與環保室。為貫徹權責相符與居住自主，依據《公寓大廈管理條例》第 26 條規定，立連署書人一致申請自富宇大地社區管理委員會獨立分割，成立專屬之「富宇大境管理委員會」，並全權委託 廖倫豪 代表本區全體 6 戶辦理提案、協商、資產移交與公所行政報備全般手續。

全體連署人名冊與簽章：

- 1. 龍社路 593 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____
- 2. 龍社路 595 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____
- 3. 龍社路 597 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____
- 4. 龍社路 599 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____
- 5. 龍社路 601 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____
- 6. 龍社路 603 號 區權人：_____ 身分證字號：_____ 簽章：_____

中華民國 115 年 _____ 月 _____ 日

【範本二】富宇大地 vs 富宇大境 公共基金與專款資產分割清算協議書（草案）

【資產清算協議書契約全文】

立協議書人：

甲方：富宇大地社區管理委員會（法定代表人：馬士傑）

乙方：富宇大境管理委員會（法定代表人：_____）

雙方基於《公寓大廈管理條例》第 26 條規定與 A2 大境全體區權人法定獨立分割申請，就 A2 富宇大境（6 戶）獨立分割後之資產移交事項，訂立本協議書，條款如下：

第一條（定存專單移交與強制更名授權）：甲方保管於新光銀行之「A2 大境定存專單」（存單本金新台幣 220,231 元整及截至移交日止之孳生利息），甲方同意於簽約後 7 日內辦理存單更名或解約全數匯撥乙方專戶。若甲方未於核准報備後 15 日內配合辦理，自第 16 日起應按法定週年利率 5% 加計遲延利息；且甲方無條件授權乙方憑台中市龍井區公所之獨立報備核准公文，逕向新光銀行沙鹿分行辦理 A2 定存單更名移轉。

第二條（交屋基金返還）：起造人富宇建設移交之管理基金，甲方同意按乙方 6 戶預繳金額，核實撥還新台幣 60,000 元整予乙方。

第三條（公設權益割離與生活自理）：乙方自分割生效日起，自願放棄使用甲方內部之垃圾子母車、環保室及貨櫃屋管理室，亦無需再分攤甲方物業、清潔及清運費。

第四條（水電機電獨立與外包免責聲明）：乙方自來水、電力、排水系統獨立自理。大境分割生效之次月 1 日起，甲方與福爾摩沙物業、品潔清潔、睿豐清運等外包合約責任自然終止，乙方不負任何連帶追索責任。

第五條（協議生效要件）：本協議書經雙方用印並經主管機關（台中市龍井區公所）報備通過後生效。

甲方：富宇大地社區管理委員會 主委簽章：_____

乙方：富宇大境管理委員會 主委簽章：_____

中華民國 115 年 ____ 月 ____ 日